

4º JUZGADO CIVIL (EX J. CIVIL T. GREGORIO A.) - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 01153-2025-0-2301-JR-CI-04

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : ARENAS PEREZ, SAUL FELIPE

ESPECIALISTA : DIAZ PLATA, JESSICA - EJE EJECUCION

DEMANDADO : FERNANDEZ PALACIOS, ALVARO MARTIN Y OTROS

DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A.

Resolución Nro.07

Tacna, quince de junio del dos mil veintiséis.

Dando cuenta en la fecha por la carga procesal del área de ejecución del MCCLO.

Al escrito N°11280-2026: Presentado por la ejecutante.

ANTECEDENTES: Estando al pedido de remate judicial, habiendo adjuntado la partida registral y el pago del arancel correspondiente a la convocatoria a remate y;

CONSIDERANDO:

1. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco SA, debidamente representado por su apoderado judicial Dante Ysrael Lombardi Mendi, solicita se convoque a primer remate, el bien materia de ejecución; por lo que habiéndose verificado la concurrencia de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate judicial electrónico, de conformidad a la **Ley N° 30229**, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales; cuyo objeto es de realizar los remates judiciales, a través de medios electrónicos.
2. Dado a los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar, que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarará desierto.
3. Por lo que declarado desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229, el **REM@JU** generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del **15%** sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.
4. Asimismo, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria, debiendo tenerse en cuenta las dos terceras partes de la tasación, menos la deducción de dos veces el 15%, para el precio base de la convocatoria, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.
5. Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por consiguiente, estando a lo antes expuesto;

SE RESUELVE:

1. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL;** sobre el siguiente bien inmueble: **DESCRIPCIÓN DEL BIEN:** Inmueble ubicado en el Asentamiento Humano Leoncio Prado Mz 24 Lote 4 del distrito, provincia y departamento de Tacna, inscrito en la Partida Nro.P20009633 del Registro de Propiedad Inmueble de Zona Registral N° XIII sede Tacna.
2. **CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del **Rem@ju** por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.
3. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**

- (i) **ASIENTO N°00010 HIPOTECA** El propietario del predio inscrito en esta partida registral debidamente representado por Cesar Augusto Aguilar Guisa, se constituye en fiador del prestatario, de una hipoteca a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco SA, de acuerdo al siguiente detalle: Monto de gravamen de hasta por la suma de S/50,000.00, la obligación garantizada determinada: Préstamo hasta por la suma de S/50,000.00 y la hipoteca también garantiza obligaciones determinables.
- 5. TASACION:** El valor del predio por acuerdo entre las partes es por el monto de **US\$58,531.28** (cincuenta y ocho mil quinientos treinta y un mil dólares americanos con veintiocho centavos de dólar); el mismo que, procediendo a la conversión a soles según el BCR, es equivale a S/ 198,421.04 (ciento noventa y ocho mil cuatrocientos veintiún soles con cuatro céntimos)
- 6. PRECIO BASE DEL REMATE:**
- (i) **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de S/132,280.69 (ciento treinta y dos mil doscientos ochenta soles con sesenta y nueve céntimos).
- (ii) **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un **15%**, esto es, la suma de **S/. 112,438.59** (ciento doce mil cuatrocientos treinta y ocho soles con cincuenta y nueve céntimos).
- (iii) **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un **15%** adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de **S/.95,572.80** (noventa y cinco mil quinientos setenta y dos soles con ochenta céntimos).
- 7. OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente:
- (i) **Depositar el 10%** el valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229;
- (ii) **Adjuntar** el arancel judicial correspondiente.
- 8. PUBLICACIONES:** Procédase a la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL del aviso de convocatoria respectivo, a través del aplicativo informático del **REM@JU** por el termino de ley, conforme el artículo 15.2 de la Ley N° 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
- 9. FÍJESE POR ÚNICA VEZ LOS CARTELES EN EL LOCAL DEL JUZGADO Y EN EL INMUEBLE SUB-LITIS,** debiendo la parte actora prestar las facilidades del caso a fin de que se realicen los pegados del cartel en el local del inmueble, bajo su entera responsabilidad; asimismo autorícese al especialista legal, que previo a la publicación del remate, actualice y corrija de ser el caso los errores que puedan existir respecto a las partes procesales y terceros intervinientes en el proceso.

Entidad / Mercado	Tipo de Cambio (S/)	Conversión de US\$ 58,531.28 (S/)
BCRP (Oficial Interbancario)	3.390	S/ 198,421.04
SBS Compra	3.383	S/ 198,011.32
SBS Venta	3.389	S/ 198,362.51
Paralelo / Ocoña (Compra)	3.375	S/ 197,543.07
Paralelo / Ocoña (Venta)	3.410	S/ 199,591.66